

1504132-38.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ?MULA DO TRÁFICO?. FUNDAMENTOS CONCRETOS QUANTO À HABITUALIDADE OU A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga

Foro de Bertioga

2ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertioga-SP - cep 11250-039

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504132-38.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504132-38.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2344442/2021 - DEL.POL.BERTIOGA, 22022345 -

DEL.POL.BERTIOGA, 2344442 - DEL.POL.BERTIOGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FILIPPE LEANDRO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Consta na denúncia que: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 17 de dezembro de 2021, às 20h50, na Rua Doze, 130, Chácara Vista Linda, nesta cidade e comarca de Bertioga, FILIPPE LEANDRO DE SOUZA, qualificado a fls. 10, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, 42 (quarenta e duas) porções de cocaína, pesando 47g (quarenta e sete gramas), 78 (setenta e oito) porções de crack, pesando 12g (doze gramas) e 113 (cento e treze) porções de maconha, pesando 210g (duzentos e dez gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, auto de constatação preliminar de fls. 14/15 e fotografias de fls. 11/13. Segundo apurado, nas circunstâncias mencionadas, o denunciado carregava uma sacola em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e, ao notar a presença dos Policiais Militares que faziam patrulhamento de

rotina pelo local, tentou fugir correndo além de arremessar a sacola na direção do rio, mergulhou tentando fugir. Recuperada a sacola e abordado o denunciado do outro lado da margem do rio, constatou-se que no interior da sacola FILIPE LEANDRO trazia consigo as drogas acima descritas, já embaladas individualmente e prontas para o comércio espúrio, além de R\$30,00 (trinta reais), ocasião em que disse que era o gerente e responsável por abastecer a “biqueira”. Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial. A forma como estavam acondicionadas as drogas, a quantidade apreendida e as circunstâncias do flagrante, são elementos que estão a indicar, com a segurança necessária, que os entorpecentes se destinavam ao fornecimento e entrega a consumo de terceiros.

Efetuada a prisão em flagrante, decretou-se a prisão preventiva do acusado (fls. 56/58) em 18 de dezembro de 2021.

Oferecida a denúncia, o réu foi intimado para apresentação de defesa prévia (fls. 126/127).

A denúncia foi recebida em 04 de abril de 2022 (fl. 131).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública incondicionada.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 03), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de constatação preliminar (fls. 16/17), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19) e pelo laudo toxicológico (fls. 165/167).

Quanto à autoria, é importante sumarizar o teor dos depoimentos colhidos.

A testemunha Luis Augusto da Silva declarou que estavam em operação pela Chácara Vista Linda. O indivíduo estava com uma sacola amarela, tendo corrido em direção ao rio ao perceber a aproximação da viatura. Ele jogou a sacola perto do rio e mergulhou. Ao ser cercado e ficar cansado, ele retornou e foi abordado. Na sacola havia drogas e dinheiro. Não conhecia aquele endereço. Havia maconha e cocaína, não se recordando se havia crack. Eram drogas fracionadas. Não conhecia o acusado. Para chegar no rio ele correu por uma trilha. Ele estava sozinho e não foi perdido de vista até o mergulho. Ele teve um pequeno corte ao cair no rio, sendo levado ao pronto socorro.

Em seu interrogatório, declarou que tem 24 anos. Solteiro. Tem uma filha. Ajudante. Tem passagem pelo artigo 155 do Código Penal. Não são verdadeiros os fatos. Estava perto do rio. Eles abordaram o declarante e um senhorzinho. Mandaram o senhorzinho ir embora, voltando com uma sacola. Ficou assustado e pulou para o meio do rio. O policial veio de caiaque, tendo o declarante batendo a cabeça. Eles pediam a “casa-bomba”. Foi levado à Delegacia de Polícia, local em que foi ameaçado de morte pelo policial. Não tinha dinheiro com o declarante. Estava lá para mergulhar no rio, tendo encontrado um senhor, momento em que começaram a conversar. Não conhecia o senhor.

Há, portanto, prova robusta para a condenação.

Respeitado o entendimento da defesa, observa-se que o acusado foi flagrado trazendo consigo os entorpecentes. A sua versão quanto à existência de um segundo indivíduo não foi devidamente comprovada, observado o ônus da prova (artigo 156 do CPP).

Restou, portanto, isolada nos autos.

Tratando-se de crime de tráfico de drogas com agente primário, impõe-se analisar o cabimento ou não da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, p, 4º da Lei 11.363.2006. Conforme vem decidindo o E. Superior Tribunal de Justiça, a mera caracterização do agente como o responsável pelo transporte do entorpecente, por si só, não se mostra suficiente para se afastar o benefício. Com efeito, em atenção ao princípio da presunção de inocência, exige-se prova robusta da inserção habitual do traficante em organização criminoso, o que demonstra prova específica:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ?MULA DO TRÁFICO?. FUNDAMENTOS CONCRETOS QUANTO À HABITUALIDADE OU A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o?consequente reconhecimento?do tráfico privilegiado, exige?que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa 2. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ). 3 O agente que, na qualidade de ?mula do tráfico? agiu de modo esporádico como como transportador da droga ? ainda que em grandes quantidades ? mesmo que receba como contraprestação vantagem pecuniária e que tenha ciência do que transportaria, não gera presunção de habitualidade delitiva e, portanto, não é suficiente para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 4. Não se reconhece o tráfico privilegiado se, a partir do?modus operandi?da prática delitiva e de elementos concretos para se concluir o agente integra organização criminosa ou exerce o transporte de entorpecentes a serviço delas com habitualidade. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 641.417/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

No caso em julgamento, observa-se que a quantidade de droga (menos de 500g líquidos) não pesa em desfavor do acusado, o qual, porém, é prejudicado pela natureza (cocaína, crack e maconha). Não há, por outro lado, notícia de habitual envolvimento do réu com organização criminosa, razão pela qual a incidência do benefício é de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão de fls. 103 a 104 demonstra a primariedade. Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Em, relação ao comportamento da vítima, este não é aplicável.

Quanto ao artigo 42 da Lei de Drogas, conforme fundamentação retro, a quantidade e a variedade de drogas serão valoradas na terceira fase da dosimetria, razão pela qual deixo de invoca-las nesta oportunidade,

Ante tais considerações, fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Incidentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, sendo inviável, porém atenuar a pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, aplico o redutor do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006 em seu patamar intermediário (1/2), fixando a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Cabível a substituição por restritiva de direitos (artigo 44, I do Código Penal), considerando o quantum da pena imposta, bem como as circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/2006, por si sós, não interferirem no benefício. Substituo, portanto, a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade.

Para a aplicação da detração penal do art. 387, § 2.º, Código de Processo Penal, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo, inviabilizando-se a aplicação do benefício. Em atenção ao artigo 33, § 3º do Código Penal, o regime de pena é o aberto, considerando o quantum da pena imposta. Rejeito, quanto ao tópico, a utilização da

natureza das drogas para fixação de regime mais gravoso do que o legal, tendo em vista não ser concretamente necessário para a prevenção e reprovação do crime.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de CONDENAR FILIPE LEANDRO DE SOUZA às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como 250 (dias-multa), no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, caput c/c artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006. Substituo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando o regime de pena imposta, incompatível com a prisão cautelar. Expeça-se alvará de soltura.

Quanto aos bens apreendidos, deve ser decretada a sua perda em favor da União (CP, art. 91, II), sem prejuízo de determinada a destruição, conforme seja constatada ou não a sua prestabilidade, tudo na forma do art. 516, caput e §§ 1º a 5º das NSCGJ. Após, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e § 1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º).

Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ/SP.

Custa pelo ora condenado (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º). Após o cálculo, intime-se para pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (NSCGJ/SP, art. 1.098, § 2º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se, inclusive a vítima, preferencialmente por meio eletrônico (CPP, art. 201, §§ 2º e 3º e Comunicado CG n. 262/2020).

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Bertioga, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA